

KC桌面——外资精译

中国医疗健康

专家电话会要点——COINS法案与BINSa法案：确认美国对中国生物科技领域出台对外投资限制的可能性较低

核心观点

我们于6月9日与华盛顿特区Mills Law Group LLP管理合伙人Timothy Mills举行了一场专家电话会，讨论《2026年生物科技投资国家安全法案》（BINSa法案）及最新的1260H清单。回顾一下，BINSa法案是对COINS法案（参见我们的报告）的一项拟议修正案。据专家称，BINSa在本届国会会期内成为法律的可能性非常低，即使取得进展，完整的立法周期也可能需要1至1.5年。财政部（COINS法案的主导机构）最多只是态度不温不火，因为如果BINSa成为法律，其实施将带来行政困难。行业游说仍然是一个强大的制衡力量。此外，被列入1260H清单并不构成制裁，但会提高美国实体与被列入清单的公司进行交易的合规负担。

背景：为何现在提出BINSa？——为应对两党支持，Mills先生指出BINSa是由密歇根州的两党议员提出的——并非一个广泛的、多州的联盟——全国性的两党支持仍然有限。该法案的起源更多地反映了密歇根州生物制药产业基地的利益，而非国家安全共识。现有的COINS法案并未涵盖对生物科技领域的对外投资。到BINSa提出时，众议院版本的FY2027 NDAA（国防授权法案）已在委员会层面通过，且未包含任何与BINSa相关的条款，目前参议院也没有配套法案。值得注意的是，为何生物科技被排除在最初的COINS法案之外。半导体、人工智能和量子计算被优先考虑，因为它们明显具有军事赋能作用，且已被高度安全化。相比之下，生物科技拥有庞大的民用和商业应用场景，对普通立法者而言，作为硬技术的直观性较低。这解释了为何财政部明确表示，根据现行法律，其无权监管对生物科技的对外投资。制药和生物科技行业的强烈反对强化了这一排除。

BINSa的立法路径及通过可能性较低——Mills先生指出了三种可能的立法路径，通过概率低于30-40%（见表1）。即使该法案在未来的会期中取得进展，一个完整的立法周期——包括委员会修订、两院全体投票和协商会议——最可能需要1至1.5年。几位资深参议员持鹰派立场并支持BINSa。一些立场可能被说服的独立倾向参议员是双方的主要游说目标。反对力量集中在自由市场倾向的议员和来自马萨诸塞州的参议员，该州聚集了大量生物制药公司，其经济利益直接受到该法案限制的影响。

（接下页）

图1. BINSa的立法路径

来源：Citi，行业专家

行业动态与游说制衡——Mills先生认为BINSa法案面临来自美国大型制药公司的诸多挑战，它们正在积极游说。行业的目标是要么完全阻止BINSa，要么争取大幅修改以缩小其范围。行业的反对理由包括：1）大型制药公司和全球生物科技公司依赖中国的临床试验、制造和合作伙伴关系；2）对外投资限制可能扰乱研发管线、延迟药物审批并推高成本；3）如果生物科技被纳入一个粗放的对外投资体制，常规的许可和合作将面临风险。商业联盟认为，生物科技已经受到BIOSECURE式采购规则和供应链审查的压力，增加对外资本管制将带来额外的不确定性。

预计若BINSa成为法律，将是淡化版本——Mills先生认为，任何最终通过的BINSa立法版本都可能包含重大的豁免和放宽条款。这些可能包括：对被涵盖的外国生物科技实体和被涵盖交易的更窄定义；对许可安排和临床试验合作的豁免；更高的交易审查价值门槛；被动投资例外；以及财政部酌情决定的国家利益豁免。美国PE/V C公司目前被禁止对涉及基因组学等敏感技术的中国生物科技公司进行股权投资、合资或可转换债券投资。非禁止性投资需要提前30天申报，财政部的审查可延长至120天，这将对交易执行时间表造成实质性损害。该法案适用于所有美国个人及其全球控制的子公司，这意味着通过欧洲或日本关联公司进行交易以规避规则将构成违规，并面临严厉处罚。总部设在美国境外、仅在美国设有子公司的公司，如果相关交易由外国母公司主导且美国子公司对交易没有实际控制权，则不受该法案约束。

1260H清单已确定——另外，1260H清单于隔夜更新，药明康德被列入其中。从基本面看，我们认为影响极小，因为只有联邦资助的项目将被禁止与药明康德合作。回顾2026年2月被撤回的版本同样包含了药明康德，因此我们认为市场对此类正式列入清单已有充分预期。6月9日，药明康德也宣布反对被列入1260H清单。据专家称，被列入清单的公司可能首先向国防部寻求行政复审程序。如果行政审查未能改变认定，公司随后可向美国联邦法院提起诉讼，质疑该清单缺乏合理依据。专家预计药明康德将迅速启动上诉程序，这与处境类似的公司对先前列入清单的回应方式一致。

附录A-1

重要披露

Citi基础研究投资评级指南：

Citi股票推荐包含投资评级和可选的风险评级，以突出高风险股票。风险评级同时考虑价格波动和基本面标准。股票要么没有风险评级，要么被赋予高风险评级。

投资评级：Citi投资评级为买入、中性及卖出。我们的评级基于分析师对预期总回报率（ETR）和风险的预期。ETR是未来12个月内预测股价上涨（或下跌）幅度加上股息收益率的总和。目标价基于12个月的时间跨度。投资评级定义如下：买入（1）为ETR达到15%或以上，对于高风险股票则为25%或以上；卖出（3）为ETR为负值。任何未被评为买入或卖出的覆盖股票均为中性（2）。对于评为中性（2）的股票，如果分析师认为缺乏足够的估值驱动因素和/或投资催化剂来形成正面或负面的投资观点，经Citi管理层批准，可以选择不设定目标价，从而不计入ETR。Citi可能因监管和/或内部政策原因暂停其评级和目标价，并赋予“评级暂停”状态。Citi也可能因影响公司和/或公司证券交易的其他特殊情况（例如，缺乏对分析师论点至关重要的信息、交易暂停）而暂停其评级和目标价，并赋予“审核中”状态。在这两种情况下，评级和目标价在评级历史价格图中将分别显示为“—”和“-”。在2022年4月11日之前，Citi对这两种情况均赋予“审核中”状态；在2020年11月11日之前，仅在特殊情况下使用。分析师将尽快发布报告，重新确立评级和投资论点。投资评级由覆盖启动、投资和/或风险评级变更或目标价变更时（受有限管理层酌情权限制）上述范围决定。有时，由于市场价格波动和/或其他短期波动或交易模式，预期总回报率可能超出这些范围。此类临时偏差将被允许，但须接受研究管理部门的审查。您买卖证券的决定应基于个人投资目标，并应在评估股票的预期表现和风险后做出。

催化剂观察/短期观点（STV）评级披露：

催化剂观察和STV上涨/下跌判断：Citi也可能包含催化剂观察或STV上涨或下跌判断，以表明分析师预计股价将在指定的30天或90天内，因一个或多个影响公司或市场的特定短期催化剂或事件而绝对上涨（下跌）。当分析师确信股价将受到影响时，将发布催化剂观察；当信心水平中等时，将发布STV。催化剂观察或STV上涨/下跌判断将在指定的30/90天期限结束时自动失效。如果股价表现（按市场收盘价计算）相对于判断方向超过15%，催化剂观察也将自动移除（除非分析师推翻）。分析师也可以在指定期限结束前，通过发布研究报告移除催化剂观察或STV判断。催化剂观察/STV上涨或下跌判断可能与股票的长期基本面股权评级不同，且不影响该评级，后者反映的是更长期的绝对总回报预期。为遵守FINRA评级分布披露规则，催化剂观察/STV上涨判断对应买入建议，催化剂观察/STV下跌判断对应卖出建议。任何未分配催化剂观察上涨、催化剂观察下跌、STV上涨或STV下跌判断的股票，均被视为催化剂观察/STV无观点。为遵守FINRA评级分布披露规则，在我们的催化剂观察/STV上涨/下跌评级系统中，我们将催化剂观察/STV无观点对应为持有。然而，我们重申，我们不认为无观点是一种建议。对于所有催化剂观察/STV上涨/下跌判断，存在催化剂及相关股价变动未能按预期实现的风险。

其他披露

除非另有说明，建议中提及的任何工具的价格均为该工具主要市场前一交易日的收盘价。

本研究报告中所作任何建议的完成和首次发布，均以产品顶部显示的美国东部日期时间为准。如果产品引用了其他分析师的看法，请参考价格图表或评级历史表，以了解该看法的完成和首次发布的日期/时间。

各司法管辖区的法规要求，如果某项建议与作者在过去12个月内就同一金融工具或发行人发布的任何先前建议不同，则应指明该变更及先前建议的日期。对于基本面覆盖，请参阅本披露附录中的价格图表或评级变更历史，或访问 https://www.citivelocity.com/cvr/eppublic/citi_research_disclosures 查看发行人披露摘要。

Citi已制定相关政策，用于识别、考虑和管理因发布或分发投资研究而产生的潜在利益冲突。这些政策的描述可在 https://www.citivelocity.com/cvr/eppublic/citi_research_disclosures 找到。

过去12个月每个季度末，所有Citi推荐中相当于“买入”、“持有”、“卖出”的比例（括号内为过去12个月内曾接受Citi投资公司服务的此类推荐所占百分比）如下：2026年第一季度

买入33%（63%），持有44%（52%），卖出23%（46%），相对价值0.5%（89%）；2025年第四季度

买入33%（63%），持有44%（50%），卖出23%（46%），相对价值0.4%（91%）；2025年第三季度

买入33%（61%），持有44%（52%），卖出23%（50%），相对价值0.4%（80%）；2025年第二季度 买入33%（63%），持有44%（51%），卖出23%（49%），相对价值0.4%（86%）。为披露除股票以外的推荐（其定义可在相应披露章节中找到），“买入”指正向方向性交易观点；“卖出”指负向方向性交易观点；“相对价值”指任何对投资策略没有明确方向性的交易观点。

欧洲法规要求在引用证券过往表现时提供五年价格历史。CitiVelocity的图表工具（https://www.citivelocity.com/cv2/go/CHARTING_3_Equities）提供创建可定制价格图表的功能，包括五年期选项。该工具可在CitiVelocity（<https://www.citivelocity.com/>）任何资产类别菜单下的“数据与分析”部分找到。如需更多信息，请联系CitiVelocity支持（https://www.citivelocity.com/cv2/go/CLIENT_SUPPORT）。除非另有说明，所有引用价格的来源均为Data Central，该平台从LSEG Data &

Analytics获取价格信息。过往表现并非未来结果的保证或可靠指标。预测并非未来表现的保证或可靠指标。

投资者在投资前应仔细考虑ETF的投资目标、风险、费用及支出。ETF的适用招股说明书及关键投资者信息文件（如适用）应包含该ETF的此类信息及其他信息。投资前务必仔细阅读任何此类招股说明书。客户可从适用的分销商或授权参与者、ETF上市的交易所及/或适用ETF发行人的适用网站获取ETF的招股说明书及关键投资者信息文件。投资价值及任何应计收入可能下跌或上涨。任何过往表现、预测或预报均不预示未来或可能的表现。本文所含任何关于ETF的信息仅供说明之用，不应被视为出售或招揽购买任何ETF份额的要约（明示或暗示）。所表达的观点为作者个人观点，不一定反映ETF发行人、其任何代理人或其关联方的观点。

Citi Global Markets India Private

Limited及/或其关联方可能不时实际或实益拥有标的发行人债务证券1%或以上的权益。

请注意，根据经修订的第13959号行政命令（“该命令”），美国人士被禁止投资于美国政府确定为该命令对象的任何公司的证券。本研究不旨在以任何可能导致违反该命令的方式被使用或依赖。鼓励投资者依赖其自身法律顾问就遵守该命令及美国财政部外国资产控制办公室管理及执行的其他经济制裁计划提供建议。

本通讯面向符合以色列《投资建议、投资营销及投资组合管理法》（1995年）（“咨询法”）中定义的“合格客户”的人士。在以色列境内，本通讯不面向零售客户，Citi不会向零售客户或非合格客户提供此类产品或交易。演讲者未获得以色列证券管理局（“ISA”）颁发的投资顾问或投资营销人员执照，本通讯不构成投资或营销建议。本文所含信息可能涉及ISA未监管的事项。本通讯涉及的任何证券不得向任何以色列人士发售或出售，除非依据《以色列证券法》（1968年）规定的证券发售豁免及其下的公开发售规则。

Citi通过其专有电子分发平台（例如Citi Velocity及各种全球财富平台）广泛并同时向公司的机构和零售客户分发其研究内容。为方便起见，部分（而非全部）研究内容可能通过第三方聚合商分发。客户可酌情通过电子邮件接收已发布的研究报告，且仅在此类研究内容已广泛分发之后。某些研究仅提供给机构投资者以满足监管要求。Citi分析师向客户提供的服务水平和类型可能因多种因素而异，例如客户对接收分析师通讯频率和方式的个人偏好、客户的风险状况及投资重点和视角（例如市场整体、特定行业、长期、短期等）、与公司的整体客户关系的规模和范围以及法律和监管限制。

根据Comissão de Valores Mobiliários Resolução 20及ASIC Regulatory Guide 264，Citi须披露Citi关联公司或企业是否与标的公司存在商业关系。考虑到Citi在全球100多个国家开展多项业务，Citi很可能与标的公司存在商业关系。

投资非美国证券（包括美国存托凭证）可能涉及特定风险。非美国发行人的证券可能未在美国证券交易委员会注册，亦不受其报告要求约束。外国证券可获取的信息可能有限。外国公司通常不遵循与美国公司相当的统一审计和报告标准、惯例及要求。某些外国公司的证券流动性可能低于同类美国公司证券，其价格波动性也可能更大。此外，汇率变动可能对美国投资者投资外国股票的价值及其相应股息支付产生不利影响。美国存托凭证投资者的净股息是根据预扣税率惯例估算的，被视为准确，但建议投资者咨询其税务顾问以获取精确的股息计算。从本公司获得产品的投资者可能被禁止在某些州或其他司法管辖区购买本产品中提及的证券。请向您的财务顾问咨询更多详情。Citi环球市场有限公司在美国负责本产品。美国投资者根据本产品所含信息下达的任何订单，只能通过Citi环球市场有限公司执行。

负责本产品制作的Citi法律实体为第一作者所任职的法律实体。

本产品在智利通过Banchile Corredores de Bolsa

S.A.（Citi集团间接子公司，受金融市场委员会监管）提供。地址：Enrique Foster Sur, 20, piso 6, Las Condes, Santiago, Chile。

公众号：KC桌面